



COMITÉ SECCIONAL DE GÉNERO

Boletín No. 03 – de 2021

“Corte Constitucional exige aplicar el enfoque de género en litigios de divorcios”

En la Sentencia SU 201/21, la Corte Constitucional reitera el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia y exige a la Corte Suprema de Justicia que se aplique el enfoque de género en los litigios por parte de los operadores judiciales.

Esta decisión se da por una acción de tutela presentada por Diana Yazmín Montes Escobar contra la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia, quien en 2019 emprendió un litigio para divorciarse de su esposo y hacer la correspondiente separación de bienes, luego de confirmar la infidelidad de su marido.

La Corte Constitucional falló a favor de Montes Escobar por no revisar a fondo una demanda de casación en un proceso en el cual presentó evidencias de que, en medio del trámite del divorcio, su exesposo vendió dos apartamentos que habían comprado juntos. En primera instancia, un juzgado declaró que los contratos fueron simulados, pero en segunda instancia solo se declaró como tal uno de ellos y la Corte Suprema de Justicia no accedió a revisar el caso por formalidades.

Como argumentos de la decisión exponen que la demandante evidenciaba su inconformidad con la falta de perspectiva de género en su litigio y que, por consiguiente, se dejó en claro la negativa de adoptar un enfoque que visibilice los derechos de las mujeres. Además, denuncia que en el sistema judicial colombiano existe un desconocimiento de la violencia económica o patrimonial como uno de los tipos de violencia contra la mujer.

“Se evidencia que el sistema judicial desconoció la separación, el divorcio y la liquidación de sociedad conyugal como escenarios propicios para ejercer este tipo de violencia; y el deber de las autoridades judiciales a incorporar en el análisis de los casos el enfoque de género en aras de atribuir un contexto apropiado de discriminación, así como desplegar sus facultades probatorias para determinar la existencia de cualquier tipo de violencia que afecte a las mujeres”, reiteró la Corte.

Fuente: <https://www.semana.com/nacion/articulo/corte-constitucional-exige-aplicar-el-enfoque-de-genero-en-litigios-de-divorcios/202151/>



Reglas de Brasilia sobre acceso a la justicia de las personas en condición de vulnerabilidad

¿Qué son las reglas de Brasilia?

Son un conjunto de 100 reglas que consagran los estándares básicos para garantizar las condiciones de acceso efectivo a la justicia de las personas en condición de vulnerabilidad, sin discriminación alguna, directa ni indirecta, incluyendo el conjunto de políticas, medidas, facilidades y apoyos que les permitan el pleno reconocimiento y goce de los Derechos Humanos que les son propios ante los sistemas judiciales.



¿Quiénes deben actuar?

Los poderes públicos, para que promuevan el desarrollo de políticas públicas que garanticen el acceso a la justicia de las personas en condición de vulnerabilidad.

Los servidores y operadores del sistema de justicia, para que otorguen a estas personas un trato adecuado a sus circunstancias singulares.



¿Cómo lo hacen?

Promoción del desarrollo de políticas públicas que garanticen el acceso a la justicia de las personas en condición de vulnerabilidad.

Otorgar trato adecuado a las circunstancias singulares de las personas en condición de vulnerabilidad.



Estas reglas son aplicables a los sistemas judiciales de los 23 países iberoamericanos, incluido Colombia, que abarcan a aproximadamente 608 millones de personas.

Personas en situación de vulnerabilidad

Aquellas personas quienes, por razón de su edad, género, orientación sexual e identidad de género, estado físico o mental, o por circunstancias sociales, económicas, étnicas y/o culturales, o relacionadas con sus creencias y/o prácticas religiosas, o la ausencia de estas encuentran especiales dificultades para ejercitar con plenitud ante el sistema de justicia los derechos reconocidos por el ordenamiento jurídico.



Beneficiarios



• Niños, niñas y adolescentes
• Adultos mayores
• Personas con discapacidad
• Comunidades indígenas
• Víctimas

• Migrantes y desplazados internos
• Personas en condición de pobreza
• Mujeres
• Menores
• Privados de la libertad

“Día Internacional de la Mujer Indígena”



El 5 de septiembre se celebra el Día de la Mujer Indígena desde el año 1983. Es un día en el que se rinde homenaje a todas las mujeres indígenas originarias que dieron su vida por sus familias y a las que se entregaron en cuerpo y alma.

Las mujeres indígenas juegan un papel muy importante en la sobrevivencia de los pueblos indígenas, pues es gracias a ellas que perviven las costumbres propias, la transmisión de la cultura a sus descendientes, así como su lucha constante e insistente contra la exclusión y discriminación. Son el pilar de la familia por la que entregan toda su vida y por la que su dedicación diariamente es absoluta.

El origen del Día de la mujer indígena se remonta al Encuentro de Organizaciones y Movimientos de América en el que se realizó un homenaje a una mujer valiente que luchó en su oposición a la opresión de los conquistadores, Bartolina Sisa asesinada el 5 de septiembre.

Bartolina Sisa nació el 24 de agosto de 1753 y murió el 5 de septiembre de 1782, en la comunidad de Sullkawi del Ayllu. Era una mujer dedicada a las labores de los telares, tejedora e hiladora. Se casó con el caudillo Túpac Katar y junto a él, organizaron la resistencia indígena de los pueblos andinos contra el yugo español en el Cuzco, Perú. Cuando estalla la insurgencia aymara-quechua, Bartolina asume un papel de liderazgo: fue jefa de batallones indígenas., demostró gran capacidad de organización y logró armar un batallón de guerrilleros indígenas. A su vez, armó grupos de mujeres que colaboran con la resistencia a los españoles en diferentes pueblos del alto Perú.

Años más tarde fue asesinada y en condena de tal brutal asesinato las organizaciones sociales le rinden un homenaje todos los 5 de septiembre y se realiza un emotivo reconocimiento a una de las mujeres indígenas que dieron su vida por la lucha de la libertad de su pueblo.

Fuente: https://www.mincultura.gov.co/areas/poblaciones/conmemoraciones/Paginas/d%C3%ADa_internacional_mujer_ind

“Ruta de Atención para Mujeres Víctimas de Violencias Basadas en Género”

La violencia contra la mujer es cualquier tipo de acción u omisión que le cause muerte, daño o sufrimiento físico, sexual, psicológico, económico o patrimonial a las mujeres, a razón de su condición cultural de mujer; así como las amenazas de tales actos, la coacción o la privación arbitraria de libertad, bien sea que se presente en el ámbito público o privado.

Líneas de Atención



Casa Matria

La Casa Matria, un espacio que tiene como objetivo desarrollar, difundir y promover la construcción de un municipio libre de violencias basadas en género, donde se posibilite el encuentro, la visibilización y el reconocimiento de saberes, experiencias, necesidades e intereses de las mujeres en temas y prácticas de equidad.



Fuente:
<https://www.cali.gov.co/bienestar/publicaciones/141841/ruta-de-atencion/>